

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 74/2537

บริษัท เวอร์คัพ จำกัด

โจทก์

สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา

คำขอท้ายคำฟ้อง โจทก์บรรยายประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้อำเภอสีจังหวดลำพูน พ.ศ. 2533 เฉพาะที่เวนคืนที่ดินโจทก์ ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายคำฟ้องไม่มีผลใช้บังคับแก่โจทก์และจำเลยทั้งสี่ไม่มีสิทธิที่จะเวนคืนที่ดินนั้น เป็นคำขอที่บทกฎหมายดังกล่าว มิได้มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะเรียกคืนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 ก็ให้อำนาจเฉพาะบุคคลที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลได้ ตามคำบรรยายคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสี่โต้แย้งสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายแต่อย่างใด คำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล สังกัดจำเลยที่ 3 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นเลขาธิการ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกระทรวงโดยมีจำเลยที่ 4 เป็น

รัฐมนตรีว่าการ จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2533 ส่วนจำเลยที่
4เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2527 โจทก์ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณ
บ้านปูล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนรวม 38 แปลง หลังจากโจทก์ซื้อที่ดินดังกล่าว
แล้ว โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินพร้อมกับก่อสร้างโรงงานผลิตถ่านเคมีโค้กและถ่าน
อัดก้อนเพื่อจำหน่ายและโจทก์ได้ยื่นคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ลิกไนต์มา
เป็นวัตถุประสงค์ป้อนโรงงานผลิตถ่านเคมีโค้กและถ่านอัดก้อนของโจทก์ เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2527 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนในท้องที่ตำบลลี้ และตำบลดงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2527 มีกำหนด
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปสำรวจในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นแหล่ง
สะสมแร่ลิกไนต์ เพื่อประโยชน์ในการเวนคืนต่อไป ก่อนที่พระราชกฤษฎีกาฉบับข้าง
ต้นจะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2530 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดอำนาจและ
หน้าที่จำเลยที่ 1 ขึ้นใหม่โดยให้จำเลยที่ 1 มีหน้าที่เพียงศึกษาความต้องการและวาง
โครงการตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและใช้ถ่านหินลิกไนต์ในบริเวณ
ที่จำเลยที่ 1 ได้รับประทานบัตรหรืออาชญาบัตรไปแล้ว และมีหน้าที่ประสานและ
เสนอนโยบายในการพัฒนาเท่านั้น ซึ่งเท่ากับจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่สำรวจหรือทำ
เหมืองลิกไนต์ในพื้นที่ที่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับอาชญาบัตรหรือประทานบัตรอีกต่อไป
อำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2530 ครั้นเมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2532ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับข้างต้นครบกำหนดลงจำเลยที่ 1
เสนอรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่
ตำบลลี้ และตำบลดงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2532 ขึ้นมาอีก 1 ฉบับมี
กำหนดระยะเวลา 5 ปี เป็นการต่ออายุพระราชกฤษฎีกาฉบับข้างต้น ต่อมาเดือน
สิงหาคม 2533 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้

อำเภอสี จังหวัดลำพูนพ.ศ. 2533 โดยมีเหตุผลในการใช้พระราชบัญญัติว่าเนื่องจาก
สำนักงานพลังงานแห่งชาติได้ทำการสำรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเพื่อใช้ในการผลิต
และการจำหน่ายพลังงานจากแร่ลิกไนต์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสีตำบลดงคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2532
เสร็จแล้วสมควรดำเนินการเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับดังกล่าว มี
อาณาเขตครอบคลุมถึงที่ดินของโจทก์รวม 38 แปลงดังกล่าวข้างต้นด้วย เมื่อเดือน
ตุลาคม 2533 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอประทานบัตรต่อสำนักงานทรัพยากรธรณี เพื่อ
ขอทำเหมืองแร่บริเวณที่ดินที่ติดกับที่ดินโจทก์จำนวน 2 แปลง จำเลยที่ 1 ได้รับ
อนุญาตให้ทำเหมืองแร่ได้ แต่กลับนำที่ดินดังกล่าวให้บริษัทเอกชนเข้าทำ โดยจำเลย
ที่ 1 ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทเอกชนเมื่อเหมืองแร่มีจำนวนลดน้อยลง
ประกอบกับบริษัทเอกชนเห็นว่าที่ดินโจทก์มีแหล่งลิกไนต์อุดมสมบูรณ์ บริษัทเอกชน
จึงแจ้งให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 เร่งรัดดำเนินการขออนุญาตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสีและตำบลดงคำ อำเภอสีจังหวัดลำพูน พ.ศ.
2527 และ พ.ศ. 2532 รวม 2 ฉบับกับเร่งรัดให้ออกพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลสี อำเภอสี จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2533 เพื่อที่จะเอาที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนนั้นไปให้บริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับจำเลยที่ 1 เข้าทำประโยชน์ขุด
และจำหน่ายแร่ต่อไป ดังนั้นการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต
ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย การออกพระราชกฤษฎีกาก็ดี การออกพระราชบัญญัติ
ก็ดีล้วนเป็นการออกกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ ทำให้โจทก์ต้องเสียสิทธิครอบ
ครอง เสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและเสียสิทธิในการขออนุญาตประทานบัตรแต่
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 กลับนำที่ดินของโจทก์ที่ได้เวนคืนไปนั้น ให้บริษัทเอกชนเข้าทำ
เหมืองแร่เป็นการขัดต่อเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและพระราช
บัญญัติและมีใช้เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ในการจัดหาแหล่ง

พลังงานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2530 กำหนดหน้าที่จำเลยที่ 1 ให้มีหน้าที่เพียงศึกษาความต้องการและวางโครงการตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและใช้ถ่านหินลิกไนต์เท่านั้นการกำหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนท้ายพระราชบัญญัตินั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเพื่อให้พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2533 ไม่มีผลใช้บังคับแก่ที่ดินของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2533 เฉพาะที่เวนคืนที่โจทก์ทั้ง 38 แปลงตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องไม่มีผลใช้บังคับแก่โจทก์และจำเลยทั้งสี่ไม่มีสิทธิที่จะเวนคืนที่ดินด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรับคดีโจทก์ไว้พิจารณานั้นเห็นว่าคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์ โจทก์บรรยายคำขอประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2533 เฉพาะที่เวนคืนที่ดินโจทก์ทั้ง 38 แปลงตามแผนที่สังเขป เอกสารท้ายคำฟ้องไม่มีผลใช้บังคับแก่โจทก์ และจำเลยทั้งสี่ไม่มีสิทธิที่จะเวนคืนที่ดินนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช้

บังคับกับที่ดินของโจทก์ทั้ง 38 แปลง ดังนั้นคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำขอ
ที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะเรียกคืนซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
55 ก็ให้อำนาจเฉพาะบุคคลที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น
ที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลได้ ตามคำบรรยายคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลย
ทั้งสี่โต้แย้งสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายแต่อย่างใด คำฟ้องของโจทก์เป็น
คำฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาล
ล่างทั้งสองที่ปฏิเสธจะรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษา ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>